

ALLEGATO 4 | POLITICA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Domanda: L'impresa ha adottato politiche e procedure per prevenire ogni forma di disuguaglianza e discriminazione?

SCOPE

Destinatari: datori di lavoro, Intermediari del lavoro e reclutatori esterni, appaltatori

La presente politica si applica alle lavoratrici e ai lavoratori, alle persone in cerca di lavoro, ai dirigenti, ai supervisori, agli intermediari, ai subagenti, ai lavoratori e lavoratrici in subappalto, ai partner commerciali e ai clienti che lavorano con o per [nome dell'azienda], nonché alle imprese coinvolte nella catena del valore, e a qualsiasi altra persona che abbia un rapporto con l'azienda, ivi inclusi gli ex lavoratori e le ex lavoratrici e i/le volontari/e.

1. DEFINIZIONI

- **Discriminazione:** si intende qualsiasi forma di segregazione, esclusione, restrizione o favoritismo fondata su caratteristiche personali, quali: aspetto fisico, cultura, disabilità, lingua, sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, gravidanza, stato civile, religione, origine etnica, nazionalità, condizione giuridica, status di migrante, responsabilità familiari, opinioni politiche o qualsiasi altra condizione prevista dalla normativa nazionale o internazionale in materia di lavoro. Tali disposizioni si applicano sia a chi già in possesso di un contratto di lavoro dipendente e/o collaboratori, che alle persone in cerca di occupazione, al fine di garantire la massima protezione contro ogni forma di discriminazione.
- **Trattamento equo e paritario:** consiste nel garantire a tutte le persone un trattamento corretto, ragionevole e privo di pregiudizi o discriminazioni. Assicurare pari opportunità e pari trattamento significa che ogni decisione riguardante un lavoratore deve basarsi esclusivamente sulla sua capacità di svolgere il ruolo previsto, escludendo qualsiasi influenza legata a caratteristiche personali, favoritismi o criteri selettivi iniqui (come il nepotismo). Qualora necessario, possono essere adottate misure specifiche (azioni positive) per promuovere l'equità e prevenire o compensare eventuali svantaggi, forme di discriminazione o pregiudizi esistenti.
- **Violenza e molestie (di genere e non):** rientrano in questa definizione tutti quei comportamenti o pratiche inaccettabili, nonché le minacce di tali comportamenti, che si verifichino una sola volta o in modo reiterato, e che siano finalizzati a causare – o che effettivamente causano, o possono causare – danni fisici, psicologici, sessuali o economici. Sono incluse anche le forme di violenza e molestia di genere, indipendentemente dal fatto che si manifestino in ambito lavorativo o in contesti connessi.

2. TUTELA CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE

Età: [nome dell'azienda] non tollera alcuna forma di discriminazione basata sull'età. Per ragioni etiche, l'azienda non assume persone di età inferiore ai 18 anni*. Al di là di questo limite, non esistono restrizioni legate all'età per lavorare presso di noi.

Persone con disabilità

Disabilità: [nome dell'azienda] non tollera la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. L'intero sito produttivo è stato realizzato per essere accessibile alle sedie a rotelle e l'azienda si impegna attivamente ad assumere persone appartenenti a questo gruppo, spesso marginalizzato, tramite campagne di reclutamento mirate. Pactics si impegna inoltre a esaminare e, ove possibile, ad adattare o fornire ambienti, strutture ed equipaggiamenti adeguati per qualsiasi futuro dipendente con disabilità.

Genere e stato civile: [nome dell'azienda] non tollera alcuna discriminazione basata sul genere o sullo stato civile. Ogni forma di molestia sessuale è vietata. Le retribuzioni sono stabilite in base alla mansione e all'anzianità di servizio. Gli annunci di lavoro sono redatti utilizzando un linguaggio positivo, volto a contrastare gli stereotipi tradizionali legati ai ruoli femminili. In nessuna fase del processo di selezione o di

impiego è ammessa la richiesta di test di gravidanza.

Orientamento sessuale: [nome dell'azienda] non tollera discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità sessuale dichiarata di una persona. Inoltre, promuove la sensibilizzazione sul tema e si impegna a contrastare lo stigma sociale connesso.

Origine etnica o casta: [nome dell'azienda] non tollera alcuna discriminazione fondata sull'origine etnica, razziale o sulla casta di appartenenza. Ogni forma di molestia o abuso razziale è severamente vietata.

Opinioni politiche: [nome dell'azienda] non tollera discriminazioni legate alle opinioni o affiliazioni politiche di una persona. L'azienda mantiene una posizione di neutralità politica e non consente l'utilizzo del proprio nome in contesti che possano contraddirla.

Fede religiosa: [nome dell'azienda] non tollera discriminazioni basate sulla fede religiosa. L'azienda si impegna a garantire l'accesso ai propri servizi a persone di qualsiasi credo (o senza alcun credo). Non è ammesso che i dipendenti utilizzino la propria posizione all'interno dell'azienda per promuovere una specifica religione. I lavoratori possono usufruire di permessi speciali per partecipare a cerimonie religiose che non coincidano con le festività pubbliche, come matrimoni, funerali o nascite.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente politica si applica, a mero titolo esemplificativo:

- In qualsiasi situazione inerente all'assunzione, l'assegnazione di funzioni, la retribuzione, le condizioni di lavoro, la formazione e lo sviluppo professionale, la presentazione di reclami, i processi disciplinari, la cessazione del rapporto di lavoro, le referenze e le pratiche commerciali o aziendali;
- Nel luogo di lavoro, compresi gli spazi pubblici e privati, ad esempio i luoghi in cui si svolgono le attività retribuite, le aree di riposo, le mense, i servizi sanitari o igienici e gli spogliatoi;
- In trasferte, viaggi, eventi o attività sociali o formative legati al lavoro;
- Nelle comunicazioni relative al lavoro, comprese le comunicazioni effettuate tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Nell'alloggio fornito dal datore di lavoro, di norma o di fatto, e nei tragitti tra casa e luogo di lavoro.

3. RESPONSABILITÀ

[nome del/i responsabile/i] sarà/saranno responsabile/i di supervisionare l'attuazione, il funzionamento, il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento continuo della presente politica, come parte di un approccio di gestione integrata. Le loro responsabilità consisteranno in:

- Guidare l'attuazione della presente politica;
- Monitorare l'effettiva attuazione della presente politica;
- Definire un piano per migliorare l'adempimento in linea con obiettivi concreti, e
- Affrontare e risolvere le violazioni della presente politica

4. POLITICA

4.1 Principi

[nome dell'azienda] si impegna a:

- Garantire che le persone in cerca di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori siano tutelati contro qualsiasi forma di abuso, discriminazione, violenza o molestia, comprese le intimidazioni o il bullismo, durante il reclutamento, la fornitura di servizi e dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- Promuovere opportunità e trattamenti equi e paritari per tutte le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici;
- Promuovere la diversità e l'inclusione e adottare misure per prevenire e gestire i conflitti derivanti da differenze culturali.

4.2 Impegno

[nome dell'azienda] apprezza le differenze tra i gruppi etnici e le minoranze o qualsiasi altra forma di diversità e garantisce che le esigenze individuali in materia di cultura, religione e comportamento siano soddisfatte nella misura del possibile.

In conformità con la presente Politica, ci impegniamo a:

- Offrire opportunità di lavoro eque, paritarie e non discriminatorie a tutte le persone in cerca di lavoro durante la procedura di assunzione, attraverso un processo di reclutamento e selezione equo e obiettivo;
- Attrarre, trattenere e promuovere lo sviluppo di tutti i lavoratori e le lavoratrici;
- Offrire compensi e benefici equi e paritari;
- Promuovere un ambiente di lavoro basato sul rispetto, l'uguaglianza e la comunicazione aperta, libero da discriminazioni, segregazione, violenza, molestie e bullismo;
- Fornire spazi di lavoro accessibili, dove vengono realizzate modifiche ragionevoli per le persone a mobilità ridotta o con disabilità;
- Attuare misure proattive per prevenire abusi o discriminazioni in relazione al lavoro;
- Rispettare e promuovere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di raggiungere un equilibrio tra vita lavorativa, familiare e personale, promuovendo la corresponsabilità in tali ambiti;⁴
- Indagare su eventuali casi di abuso o discriminazione per identificarne le cause e porvi rimedio; e in caso di sospetto o segnalazione di casi di abuso o discriminazione, affrontare la situazione in modo tempestivo, professionale e imparziale.

4.3 Azioni

Per garantire che [nome dell'azienda] non metta in atto pratiche o politiche che possano risultare in un trattamento iniquo o disparitario, ci impegniamo a:

- Fornire a tutta l'organizzazione una formazione e/o un piano di sensibilizzazione in materia di trattamento equo e paritario, diversità, inclusione e prospettiva di genere; tenere corsi di formazione aggiuntivi su questi temi per i team di reclutamento e le posizioni dirigenziali;
- Comunicare chiaramente i nostri impegni e le nostre azioni per garantire un trattamento equo e paritario e per prevenire e rispondere ad abusi, discriminazioni, segregazione, violenza, molestie e bullismo. Queste azioni saranno svolte in lingue che il personale può comprendere e parlare, utilizzando diversi canali di comunicazione;
- Condurre valutazioni tra i lavoratori e le lavoratrici, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
 - a. L'esame della documentazione pertinente (ossia contratti, moduli di domanda di lavoro e qualsiasi altra comunicazione indirizzata al personale);
 - b. Rivedere le politiche e le procedure pertinenti; e
 - c. Effettuare interviste riservate e anonime per conoscere la percezione dell'ambiente di lavoro da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. [Vedere Questionario riservato e volontario per i lavoratori]
- Articolare un meccanismo di denuncia anonimo in modo che chiunque all'interno della nostra azienda possa presentare una denuncia per discriminazione o violazione della presente Politica in modo riservato, anonimo e senza timore di ritorsioni;
- Monitorare i dati personali delle persone in cerca di lavoro e dei lavoratori e delle lavoratrici per identificare eventuali vulnerabilità o trattamenti iniqui o disparitari; e
- In caso di ricorso a un ente intermedio per il reclutamento o per qualsiasi altro tipo di esternalizzazione, effettuare la Due Diligence per garantire che le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici siano tutelati contro abusi o discriminazioni.

